

1535845-05.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA BORBA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

OTAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA BORBA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 11 de setembro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1535845-05.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1535845-05.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA BORBA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

OTAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA BORBA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 06 horas, num barraco na Rua Clemente Bernini, Rio Pequeno, neste município de São Paulo, guardava, para o consumo de terceiros, sem autorização legal, maconha e lança-perfume, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nessa audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 337/342.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem alegaram as partes, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o réu tenha praticado o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, o réu, interrogado na presente data, negou haver praticado o crime em questão.

De outro lado, os policiais Denis Merin Almeida da Costa e Eduardo dos Santos, também ouvidos na presente audiência, nada informaram que pudesse estabelecer vínculo seguro entre o réu, as drogas indicadas na denúncia ou o local em que essas drogas foram encontradas.

Restou assim infirmada em juízo a acusação formulada na denúncia contra o réu, o que requer a sua absolvição.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu OTAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA BORBA, qualificado nos autos, das acusações que contra ele foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes e dos demais objetos apreendidos.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA